

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1814/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย มะลีเป็งฯ การ์เด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นคนร้ายปล้นทรัพย์โดยจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวเพื่อ
กระทำความผิด การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง ที่
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 340 โดยไม่ได้
ระบุวรรคใด นั้นไม่ถูกต้อง สมควรระงับเสียให้ถูกต้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกอีก 7 คน มีอาวุธปืนติดตัวไปร่วมปล้น
ทรัพย์ของผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340, 340 ตรี จำคุก 18 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม มาตรา 340 จำคุก 12
ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 357 จำคุก 2 ปี คำให้การรับสารภาพชั้น
สอบสวนของจำเลยทั้ง 3 คน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม

ตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี จำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี และ
จำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พยานโจทก์ดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2
เป็นคนร้ายรายนี้ โดยจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิด การกระทำของจำเลยจึง
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง คำพยานฐานที่อยู่
ของจำเลยทั้งสองไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น
แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 โดยไม่ได้ระบุวรรคใดนั้นไม่ถูกต้อง สมควรระงับเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง เฉพาะจำเลยที่ 1 ประกอบกับมาตรา 340 ตรี นอกจากนี้แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ